

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 164/2530

นางบุญมี พงศ์ศิริวรรณ

โจทก์

นายบุญเหลือ ฤทธิ์กะโห้

จำเลย

นายบุญเหลือ ฤทธิ์กะโห้ (ตามคำฟ้องใช้
ว่า ฤทธิ์กะโห้) จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน ฯลฯ (อันดับ 121)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้จำเลยชำระเงิน 74,768 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 66,350 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะ
ชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 91,90)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยได้นำหลักทรัพย์
มาวางเป็นประกันต่อศาลชั้นต้น และศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งให้ทำสัญญาประกันแต่ไม่
ปรากฏหลักฐานในสำนวนว่าได้มีการทำสัญญาประกันตามคำสั่งศาลชั้นต้นหรือไม่
(อันดับ 67,79)

คำสั่ง

ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับเงินต้นจำนวน 66,350 บาท พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันที่ 14 เมษายน 2525 ถึงวันฟังคำสั่งนี้และดอกเบี้ยต่อไปอีก 1 ปีมาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับเงินต้นจำนวน 66,350 บาท พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันที่ 14 เมษายน 2525 ถึงวันฟังคำสั่งนี้และดอกเบี้ยต่อไปอีก 1 ปีมาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ยรรยง อิทธิพงษ์-เสนอ ศรีนิยม-ส่อง สุขะปยุณณพันธ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>